

1500350-17.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... dinheiro em poder do réu não afasta a finalidade de tráfico, destacando-se que o tipo penal prevê inclusive a conduta de ceder gratuitamente a droga, do que se extrai não ser necessária a apreensão de dinheiro em poder do acusado.

Importante observar que Bruno não é noviço do crime de tráfico de drogas, conforme se extrai da certidão de págs. 27 e 28, o que não significa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

1500350-17.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500350-17.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO SANTIAGO DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

BRUNO SANTIAGO DA SILVA, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta de 7h, na Rua Olindo Romã, 485, Vila Toninho, nesta cidade e comarca, guardava, para fins de entrega a consumo por terceiros, drogas consistente em 100 gramas de maconha divididas em 3 porções, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, o acusado estava sendo investigado por tráfico de drogas. Foi autorizada a interceptação telefônica (Autos nº 1506779-80.2021.8.26.0576), sendo captadas informações suficientes de que ele vinha mesmo realizado o comércio ilícito de substância entorpecente. Foi representada pela busca no domicílio réu, sendo a diligência autorizada judicialmente (Autos nº 1500827-86.2022.8.26.0576), de sorte que policias civis, em cumprimento ao respectivo mandado, adentraram a residência do réu e encontraram a droga referida, que estava escondida em uma cômoda no quarto do acusado.

O acusado foi preso em flagrante delito (págs. 1/11, sendo a prisão convertida em preventiva a págs. 52/56).

Notificado (págs. 132/133), o acusado apresentou defesa preliminar (págs. 151/165).

A denúncia foi recebida (pág. 170) e o acusado regularmente citado (pág. 187).

Folhas de Antecedentes a págs. 31/38 e certidão de eventos a págs. 27/30.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas comuns e a de defesa, sendo o acusado, ao final, interrogado (págs. 212/221).

Em Alegações Finais, o Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (págs. 212/221).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena mínima (págs. 212/221).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal procede.

A materialidade do delito restou consubstanciada no auto de exibição e apreensão acostado à pág. 18, bem como no laudo de constatação prévia de entorpecente juntado a págs. 22/24 e no laudo do exame químico-toxicológico juntado a págs. 91/93, pelo relatório de págs. 154/166 do apenso (1506779-80.2021.8.26.0576), os quais não foram objeto de controvérsia no decorrer do contraditório constitucional.

Quanto à autoria dúvidas não há.

Os policiais civis foram unânimes em confirmar os fatos narrados na denúncia, dizendo que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão nº 1500827-86.2022.8.26.0576, localizaram na casa do acusado três porções de "maconha".

A testemunha Ricardo Felix acrescentou que o acusado estava sendo investigado pela prática do crime de tráfico na Zona Leste de São José do Rio Preto/SP, sendo ele o responsável por distribuir as drogas nos bairros Cristo Rei, Vila Toninho e São Judas Tadeu. Durante a interceptação telefônica, foi possível identificar conversas do acusado dando conta da traficância por ele praticada, sendo o responsável pela entrega de entorpecentes nestes locais.

A testemunha de defesa disse que trabalhou com o acusado e desconhece qualquer fato que desabone sua conduta, pouco ou nada contribuindo para a elucidação dos fatos apurados nestes autos.

Interrogado na fase policial, o acusado afirmou que a droga encontrada em sua residência se destinava ao seu uso próprio, ao passo que em juízo o acusado tornou a negar os fatos, dizendo que tinha perdido seu celular e que a droga encontrada era para seu uso pessoal.

Ao que se vê, a negativa do acusado restou isolada da demais provas dos autos.

Os policiais civis confirmaram os fatos, esclarecendo que havia informações do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, sendo que o teor da interceptação telefônica revelou sua participação no delito, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito:

Resenha 02 - pág. 161 do anexo 1506779-80.2021.8.26.0576:

Interlocutor: Tô aqui na loja, tem como trazer uma "caminhada" pra mim?

Bruno: Qual cê fala?

Interlocutor: Pó de vinte, maconha também, que só tá eu na biqueira.

Bruno: Então, mas pode ser as "balas" batidas? Então, por que, por que pra mim pegar aquelas caminhadas, só na hora que anoitecer. Vou levar pra você aí, então.

Interlocutor: Demorou então. Tá na onde?

Bruno: Tô aqui na "Vila". Tô chegando aí já. Falô.

Interlocutor: Tá sem. A maconha, maconha tá sem. Traz "forte". É nois, falo então.

Observo que inexistente qualquer suspeição nos depoimentos judiciais prestados por agentes do serviço público. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

O acusado, por sua vez, apresentou a inverossímil versão de que tinha perdido seu celular, ocorre que, durante as conversas interceptadas, Bruno faz um pedido no "Osni Lanches", oportunidade em que revela seu nome, não restando dúvida acerca de sua identidade:

Resenha 02 - pág. 161 do anexo 1506779-80.2021.8.26.0576:

Bruno: Eu tenho vários "cradastos" aí, moça. Eu tenho três, quatro casa "cadrasada" no meu nome.

Interlocutor: Bruno Santiago, né?

Bruno: É. É nesse mesmo moça.

Interlocutor: Rua Dário Barbosa Marçal, 290, apartamento 22, Bloco A?

Bruno: É, mas na verdade a gente fica aqui na frente, né moça. Mas pode ser.

Por outro lado, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação de sua conduta para a forma de posse de droga para uso próprio, diante desse robusto quadro probatório, sendo indiferente para o deslinde do caso que ele fosse também consumidor, acrescentando-se que a mera alegação de ser usuário não é apta, por si só, a afastar a de traficante.

O fato de não ter sido encontrado dinheiro em poder do réu não afasta a finalidade de tráfico, destacando-se que o tipo penal prevê inclusive a conduta de ceder gratuitamente a droga, do que se extrai não ser necessária a apreensão de dinheiro em poder do acusado.

Importante observar que Bruno não é noviço do crime de tráfico de drogas, conforme se extrai da certidão de págs. 27 e 28, o que não significa deva ser condenado pelos antecedentes, mas eles permitem que o Juiz forme sua convicção com relação a pontos específicos da prova, e este é um deles, uma vez que já tendo sido condenado por este delito, conhecia as pessoas envolvidas nesta cadeia e frequentava locais tidos como ponto de tráfico de drogas.

Desta forma, plenamente caracterizado o crime em questão não merecendo acolhida as respeitáveis considerações defensivas.

Passo ao cálculo da pena.

Fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, em virtude dos maus antecedentes (pág. 28).

Na segunda fase, em razão da reincidência específica (pág. 27), aumento a pena em 1/4, resultando na pena final de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 728 dias-multa.

Na terceira fase nada há que ser considerado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta, observando-se, no caso dos autos, que os maus antecedentes, bem como a reincidência específica, fazem afastar a incidência do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006.

De qualquer forma, o delito de tráfico, erigido à condição de equiparado a hediondo, é, ressalvada a posição contrária, ontologicamente incompatível com tais benesses legais.

Por se tratar de crime equiparado a hediondo, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007).

O crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal).

Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual até o momento, inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

Por tais motivos a manutenção da prisão se faz necessária. Assim, denego ao réu o direito de recorrer em liberdade, por ainda persistirem os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia provisória.

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e em consequência CONDENO o acusado BRUNO SANTIAGO DA SILVA, qualificado nos autos e portador do RG 47.129.918, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Condeno o réu ainda a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA